Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

I poteri di intervento (art. 53-bis)

Punto 8 del programma — la vigilanza regolamentare: i poteri di intervento della Banca d'Italia

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
8 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 I poteri di intervento (art. 53-bis) 1

1.1 D1 — Commento all'art. 53-bis 1
1.2 D2 — Proporzionalità e gradualità: dalla valutazione all'azione 1
1.3 D3 — I poteri di convocazione 2
1.4 D4 — Fondi propri aggiuntivi: P2R e decisione sul capitale 3
1.5 D5 — La rimozione degli esponenti e i requisiti di idoneità 3
1.6 D6 — Le funzioni esternalizzate 4
1.7 D7 — Dallo SREP alle misure correttive 4
1.8 D8 — Provvedimenti specifici: una banca, più banche, il sistema 5

1 | I poteri di intervento (art. 53-bis)

Questo capitolo copre il momento in cui la Banca d'Italia smette di conoscere e comincia a incidere sulla singola banca: la convocazione degli organi, i provvedimenti specifici a partire dal requisito di fondi propri aggiuntivi, la rimozione degli esponenti e l'estensione del potere di convocazione a chi riceve funzioni esternalizzate. All'esame si parte quasi sempre dall'art. 53-bis e si chiede di collocare ogni potere lungo una scala di gravità, di distinguere il removal dalla decadenza dell'art. 26 e di spiegare come dallo SREP si arriva alla misura correttiva, fino al confine con l'intervento precoce.

1.1. D1 — Commento all'art. 53-bis

Domanda. Mi parli dei poteri di intervento della Banca d'Italia sulle banche: mi commenti l'art. 53-bis.

Risposta ideale. Direi che l'art. 53-bis è la norma con cui la Banca d'Italia, quando dall'analisi cartolare o dall'ispezione emergono problemi, passa dal conoscere all'intervenire su una singola banca, con strumenti che vanno dalla convocazione degli organi fino alla rimozione degli esponenti. Nasce nel 2015, con il recepimento della CRD IV (d.lgs. 72/2015), staccando dall'art. 53 il vecchio comma 3: l'art. 53 resta la sede delle disposizioni generali su adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e governo societario, mentre il 53-bis è la sede dei provvedimenti particolari. La norma non enuncia obiettivi propri: la cornice è l'art. 5 TUB, e la Circolare 269 assegna all'intervento tre finalità, tutte preventive, cioè sanare le gestioni problematiche, far rispettare le norme e prevenire il deterioramento tecnico.

Il comma 1 è una scala: in basso i poteri di convocazione, che incidono sull'organizzazione; poi i provvedimenti specifici nelle materie dell'art. 53, dal capitale aggiuntivo ai limiti alle distribuzioni; in cima la rimozione di singoli esponenti. Il comma 2 estende la convocazione agli esternalizzatari. Gli interventi vanno motivati e proporzionati alla situazione della banca, e la loro inosservanza è sanzionata dall'art. 144. Per le capogruppo il gemello è l'art. 67-ter.

1.2. D2 — Proporzionalità e gradualità: dalla valutazione all'azione

Domanda. La Banca d'Italia ha molti strumenti a disposizione. Come sceglie quale usare, e come collega la scelta al giudizio che dà sulla banca?

Risposta ideale. Parto dal principio di proporzionalità: l'intervento deve essere commisurato alla valutazione complessiva che la Vigilanza dà della banca, e la sua incisività deve crescere con la gravità delle carenze. Lo dice la Circolare 285, nella sezione sullo SREP, quando chiede di correlare l'incisività degli interventi alla rilevanza delle carenze, e lo articola la Circolare 269. La Banca d'Italia guarda a due elementi. Uno oggettivo: tra gli strumenti disponibili serve quello adatto al problema concreto. Uno soggettivo: la banca su cui lo usa, cioè la capacità mostrata dagli esponenti nel tempo e la loro ricettività alle indicazioni di vigilanza. Senza questo criterio si userebbe troppo poco con una banca in difficoltà, oppure si comprimerebbe l'autonomia imprenditoriale di una che si sta già correggendo.

Alle banche meno significative la Vigilanza attribuisce un punteggio da 1 a 4, dove 4 è il peggiore. Con 1 o 2 prevale la vigilanza leggera, fatta di moral suasion e di lettere che invitano a sanare, senza una base specifica nel TUB; dal 3 entrano in gioco gli strumenti dell'art. 53-bis; con 4 l'azione è molto incisiva e può arrivare all'intervento precoce, ma senza automatismo verso la liquidazione coatta. Nessun passaggio è automatico: interventi correttivi sono possibili anche con 2, se singoli profili sono sfavorevoli. Per le banche significative il giudizio spetta alla BCE.

1.3. D3 — I poteri di convocazione

Domanda. Che poteri di convocazione ha la Banca d'Italia sugli organi di una banca, e in che cosa si scostano dal diritto societario comune?

Risposta ideale. I poteri di convocazione crescono di intensità. Con la lettera a) la Banca d'Italia può convocare amministratori, sindaci e personale, singolarmente o collegialmente: è lo strumento più lieve, interlocutorio. Con la b) può ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno e proponendo determinate decisioni. Con la c), se gli organi competenti non ottemperano, convoca direttamente lei. A lezione l'esempio era una banca ormai incapace di sopravvivere da sola: poiché la fusione coatta non esiste più, la Banca d'Italia può ordinare la convocazione del consiglio con all'ordine del giorno il progetto di fusione con un'altra banca.

La specialità sta nel fatto che nelle società di diritto comune il consiglio è convocato dal presidente (art. 2381 c.c.): nessuna autorità esterna convoca il consiglio, e il tribunale ordina la convocazione dell'assemblea solo su impulso dei soci (art. 2367 c.c.). Qui c'è invece un potere sostitutivo che incide sull'organizzazione dell'impresa, giustificato dall'interesse pubblico alla sana e prudente gestione. Formalmente la lettera b) propone le decisioni e non le impone, ma convocazione e ordine del giorno sono vincolanti, e se gli organi non ottemperano convoca la Banca d'Italia: per questo, in sostanza, è un potere di forzare la banca a decisioni gestionali. Per imporre un contenuto si passa ai provvedimenti specifici o all'intervento precoce.

1.4. D4 — Fondi propri aggiuntivi: P2R e decisione sul capitale

Domanda. La Banca d'Italia può chiedere a una banca più capitale dei minimi: su che base, con quali limiti e con che provvedimento?

Risposta ideale. Sì: è il requisito di fondi propri aggiuntivo, la Pillar 2 Requirement, con cui la Banca d'Italia impone a una singola banca di detenere più capitale dei minimi del regolamento 575/2013, a copertura di rischi non coperti, o non coperti a sufficienza, dal primo pilastro. È una misura di secondo pilastro, affidata alla discrezionalità dell'autorità: i minimi sono uguali per tutti, ma il profilo di rischio di ogni banca è diverso. Nel TUB la base è l'art. 53-bis, comma 1, lettera d); nel diritto europeo è l'art. 104 della CRD, mentre per la BCE sulle banche significative c'è l'art. 16 del regolamento 1024/2013.

Il limite lo pone l'art. 104-bis, introdotto dalla CRD V: il requisito risponde ai rischi specifici dell'ente, compreso l'impatto degli sviluppi di mercato sul suo profilo di rischio, e non può essere applicato in modo generalizzato davanti a un mercato avverso, perché allora l'autorità farebbe il regolatore, ruolo che non le spetta. Il provvedimento, la decisione sul capitale, contiene un resoconto chiaro della valutazione e indica la durata e le condizioni per la rimozione: è una misura temporanea, legata alla causa che l'ha determinata.

1.5. D5 — La rimozione degli esponenti e i requisiti di idoneità

Domanda. Che cos'è il potere di removal, e come si distingue dalla decadenza dell'art. 26?

Risposta ideale. Il removal è il potere, previsto dalla lettera e), di disporre la rimozione di uno o più esponenti quando la loro permanenza in carica è di pregiudizio per la sana e prudente gestione. Non presuppone alcun difetto di requisiti: si può rimuovere anche chi è onorabile, professionale e indipendente, perché il giudizio riguarda l'effetto della sua permanenza e non la conformità a parametri predeterminati. È discrezionalità amministrativa, e riduce la libertà dell'imprenditore di scegliersi gli esponenti. Introdotto nel 2015, evita soluzioni sproporzionate: prima, con un amministratore delegato dominante come nel caso ispettivo visto a lezione, l'unica via era il commissariamento.

La decadenza dell'art. 26 consegue invece a un difetto di idoneità rispetto a requisiti e criteri fissati dalla legge e dal d.m. 169/2020: anche lì si valuta, ma su parametri predeterminati. La pronuncia l'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto; la Banca d'Italia, che valuta a sua volta l'idoneità, può pronunciarla negli stessi casi, e per le banche significative decide la BCE. Il nuovo art. 26, che limita la verifica della Banca d'Italia alle banche di maggiore rilevanza, si applica alle nomine successive al nuovo decreto attuativo; fino ad allora vale il regime previgente. La lettera e) coordina i due istituti: la rimozione non si dispone se ricorrono gli estremi della decadenza, salvo urgenza. Per rimuovere tutti gli organi c'è l'art. 69-vicies-semel.

1.6. D6 — Le funzioni esternalizzate

Domanda. La Banca d'Italia può convocare anche chi lavora per la banca in outsourcing? Perché, e che cosa è cambiato?

Risposta ideale. Sì: il comma 2 consente alla Banca d'Italia di convocare amministratori, sindaci e personale dei soggetti ai quali la banca ha esternalizzato funzioni aziendali. Sono terzi che di norma non sono vigilati, ma svolgono per conto della banca una parte della sua attività. La ragione è che altrimenti l'outsourcing diventerebbe un modo per sottrarre una funzione alla vigilanza: per questo la Circolare 285 afferma che la banca, esternalizzando, non può delegare le proprie responsabilità né ostacolare la vigilanza, e per lo stesso motivo il TUB estende ai soggetti esternalizzatari anche la vigilanza informativa (art. 51) e quella ispettiva (art. 54). Il comma 2 è la stessa logica applicata alla convocazione, e a livello di gruppo il suo corrispondente è nell'art. 67-ter.

Quanto a oggi: fino al 2021 la norma riguardava le sole funzioni «essenziali o importanti»; il d.lgs. 182/2021 ha soppresso queste parole, e ora il potere vale per qualsiasi funzione esternalizzata. La distinzione non è sparita del tutto, perché nella Circolare 285 le funzioni essenziali o importanti restano rilevanti per le comunicazioni preventive all'autorità. Il presidio è completato dall'art. 144, che sanziona l'inosservanza dell'art. 53-bis e comprende fra i destinatari anche i soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali.

1.7. D7 — Dallo SREP alle misure correttive

Domanda. Partiamo dallo SREP: come si arriva dal giudizio sulla banca alle misure correttive, e dove finiscono queste e comincia l'intervento precoce?

Risposta ideale. Parto dallo SREP, il processo con cui la Vigilanza, la BCE per le banche significative e la Banca d'Italia per le meno significative, riesamina ICAAP e ILAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, se necessario, misure correttive. La misura non segue subito: c'è una fase di dialogo con la banca, per lettera o in incontri con il management. Qui la Banca d'Italia ha qualcosa in più della BCE, che può chiedere documenti e fare audizioni (art. 11 del regolamento 1024/2013): con l'art. 53-bis può convocare gli organi, fissarne l'ordine del giorno e spingere la banca a decisioni gestionali. Dove il regolamento non le attribuisce un potere, però, la BCE può chiedere con istruzioni alla Banca d'Italia di usare i propri poteri nazionali (art. 9, par. 1, reg. 1024/2013).

Poi vengono le misure. La base europea è l'art. 104 della CRD, recepito nell'art. 53-bis, lettera d); la lettera e) recepisce anche la direttiva 2014/59. Sulle banche significative la BCE esercita gli stessi poteri direttamente, in base all'art. 16 del regolamento 1024/2013. La Circolare 285 elenca gli interventi, dal rafforzamento dei presidi al capitale aggiuntivo e alla rimozione degli esponenti, in proporzione alla rilevanza delle carenze. Dopo la crisi finanziaria questi poteri sono ordinari: si esercitano anche se la banca non è vicina al dissesto. Il ponte con la crisi: il

confine con l'intervento precoce non è netto, perché la direttiva 2014/59 dà alle stesse autorità poteri in parte sovrapposti. L'art. 69-octiesdecies lo dice: la rimozione collettiva è ammessa solo se non bastano né gli interventi dell'art. 53-bis né le misure dell'art. 69-noviesdecies, e l'art. 69-noviesdecies si apre facendo salvi i poteri dell'art. 53-bis.

1.8. D8 — Provvedimenti specifici: una banca, più banche, il sistema

Domanda. Un provvedimento specifico della Banca d'Italia può riguardare una banca, più banche o l'intero sistema: perché, e come si concilia con il limite del capitale aggiuntivo?

Risposta ideale. Direi che il destinatario è ampio perché i problemi non sono sempre di una banca sola. Nel TUB originario, quando il potere stava nell'art. 53, comma 3, i provvedimenti riguardavano singole banche; il d.lgs. 72/2015, creando l'art. 53-bis, ha esteso i destinatari a una o più banche o all'intero sistema bancario. La Circolare 285 dà il criterio: gli interventi correttivi possono essere applicati in maniera analoga o identica alle banche con profili di rischio simili, per esempio con modelli di business simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni. Resta comunque un provvedimento e non una regola: va adeguatamente motivato, e per non falsare la competizione tra le banche può essere adottato solo in chiave restrittiva.

Si concilia con il limite dell'art. 104-bis perché il criterio di raggruppamento è il rischio comune e non la congiuntura: per il capitale aggiuntivo ciascuna destinataria deve avere quel rischio specifico, accertato nel suo caso, altrimenti l'autorità farebbe il regolatore davanti a un mercato avverso. La differenza con la disposizione generale dell'art. 53 sta quindi nel veicolo, il provvedimento motivato, e nel presupposto, la situazione concreta delle banche indicate.